清溪镇“5·31”一般道路交通事故调查报告

2018年5月31日2时16分许，何德高（男，38岁，四川省仁寿县人）驾驶赣CJ0586号牌重型仓栅式货车从清溪往塘厦方向行驶，途径东莞市清溪镇清樟线路段时，车辆右侧前后轮胎碾压躺在清溪往塘厦方向行车道上行人李燕龙（男，28岁，四川省盐源县人），由此造成李燕龙当场死亡的交通事故，肇事后司机何德高驾驶赣CJ0586号牌重型仓栅式货车逃逸，于当日23时许将肇事司机何德高和肇事赣CJ0586号牌重型仓栅式货车带回大队调查处理。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经市人民政府批准，成立了由清溪镇副镇长任组长，镇安监、交警大队、监察、公安、总工会、交通、司法、政法等多个部门组员组成的清溪镇“5.31”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请江西省宜春市万载县人民政府和东莞市第三市区人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1. 赣CJ0586号牌重型仓栅式货车，品牌型号：东风牌DFL5241XXYABX33，车辆识别代码：　　，发动机号码：　　；注册日期：2010年10月20日，检验有效期至2018年10月31日，该车实际支配人是：何德高；赣CJ0586号牌重型仓栅式货车总质量为24245kg，整备质量为12120kg，核定载质量为11930kg，经全电子汽车衡称重：赣CJ0586重型仓栅式货车总重49730kg，空重16900kg，净重32830kg，超载100%以上。

车辆购有道路交通事故强制责任险和商业第三者责任险，投保公司：中国太平洋财产保险股份有限公司江西分公司宜春中心支公司高安支公司，强制险保单号：　　,商业险保单号：　　;其中商业险第三者责任险限额为50万元，有效期至2018年10月29日。

5月31日1时50分，何德高驾驶赣CJ0586号牌重型仓栅式货车从东莞市清溪镇清樟路罗马路口工地载一车脚架去深圳市宝安区西乡工地；2时15分，途经东莞市清溪镇清樟路长山头永裕五金厂路段发生事故。

经查，赣CJ0586号牌重型仓栅式货车近三年有交通违法记录3条，违法记录2条已处理1条未处理，其中有交通事故记录1条（本次事故信息），交通事故记录目前正在处理中。

2. 李燕龙，男，27岁，四川省盐源县盐塘乡郑家田村1组87号，身份证号：　　，交通方式：行人（躺卧在道路上）。

（二）事故车辆驾驶员情况

1. 赣CJ0586号牌重型仓栅式货车驾驶人：何德高，男，36岁，四川省仁寿县城堰乡灯杆村7组，驾驶证号：　　，持A2型机动车驾驶证，初次领证日期2000年5月9号，有效期至2022年5月25日，符合驾驶重型仓栅式货车条件，无从业资格。经查，近三年，何德高历史事故记录1条（本次事故信息）目前正在处理中和违法信息记录3条违法记录2条已处理1条未处理。何德高发生事故后驾车驶离现场未进行抽取血液进行检验乙醇成分。

2. 李燕龙，男，27岁，四川省盐源县盐塘乡郑家田村1组87号，身份证号：　　；交通方式：行人（躺卧在道路上）。经广东康怡司法鉴定中心对其血液进行酒精检验，送检的李燕龙血液中检出乙醇含量为281.31mg/100mL，常见毒品筛查检验，毒检呈阴性。

（三）肇事车辆检验检测情况

交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对赣CJ0586号牌重型仓栅式货车进行检验，得到如下鉴定结论：赣CJ0586号牌重型仓栅式货车经路试鉴定、操作鉴定、测量鉴定，根据国家标准《机动车运行安全技术条件（GB7258-2017）》制动系统、转向系统均符合安全技术要求标准（合格），灯光系统（右后雾灯、后左右倒车灯）不符合安全技术要求标准（不合格）。

（四）肇事车辆入户和年审情况

赣CJ0586号牌重型仓栅式货车注册日期：2010年10月20日，检验有效期至2018年10月31日。

（五）事故现场情况

1. 天气情况：晴天，视线良好，能见度良好，夜间有路灯照明。

2. 道路情况：现场位于东莞市清溪镇清樟路长山头永裕五金厂路段，道路为东西走向，东往清溪，西往樟木头方向，双向六车道两边设辅道，中间有护栏分隔，车道宽均为360cm，设标志标线，标志标线清晰，沥青路面，干燥，夜间有路灯照明。

3. 车辆痕迹：赣CJ0586号牌重型仓栅式货车第一轴右轮后侧挡泥板内侧有人体组织、赣CJ0586号牌重型仓栅式货车第四轴右轮上侧货箱底侧有人体组织及赣CJ0586号牌重型仓栅式货车第四轴右轮后侧内侧有人体组织。

（六）涉事企业有关情况

1. 涉事企业：宜春市连锦物流有限公司，法定代表人：喻桃林，注册资本：伍拾万元整，成立日期：2013年3月14日，登记住所：江西省宜春市万载县白水乡百合街，经营范围：道路普通货物运输、九座以上商用汽车及配件销售。

2.企业营运车辆情况。经车籍地交通主管部门万载县公路运输管理所核查，赣CJ0586号牌车辆所属公司为宜春市连绵物流有限公司。该公司于2013年8月取得《道路运输经营许可证》，经营范围为普通货运。该公司登记并办理《道路运输证》的车辆为53台。赣CJ0586号牌车辆于2013年9月6日取得《道路运输证》，年审有效期到2018年9月5日。该车已按要求安装GPS车载终端，并按要求每年进行车辆综合性能检测。

3.企业履行安全生产职责情况。经属地交警部门万载县公安局交警大队调查，赣CJ0586号牌车辆是2013年9月挂靠在宜春市连绵物流有限公司，实际所有人为何德高。

经综合调查分析，发现该公司在履行安全生产职责方面存在以下问题：

(1) 存在货运车辆挂靠经营行为；

(2) 未加强对从业人员的安全教育、职业道德教育、确保道路运输安全；

(3) 未依法对所属道路运输车辆和驾驶人运行过程进行实时监控和管理。

（七）货物源头装载单位情况

1.货物源头：广东智汇谷实业有限公司北京大学汇丰商学院智汇谷产学研项目（一期），地址：东莞市清溪镇清樟路罗马路口。

2.货物名称：套扣立杆、拉杆，总车货物全电子汽车衡称总重49730kg。

（八）事故人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡，具体如下：

1. 死者李燕龙（行人），男，27岁，住址：四川省盐源县盐塘乡郑家田村1组87号，身份证号：　　。经法医检验，证实李燕龙符合钝性暴力（如交通事故）致创伤性颅脑损伤死亡。

2. 事故直接经济损失约50万元(死亡赔偿金）。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故经过

2018年5月31日2时15分，司机何德高驾驶赣CJ0586重型仓栅式货车从清溪镇往樟木头镇方向行驶，途经东莞市清溪镇清樟路长山头永裕厂路段时，车辆右侧车轮碾压因醉酒躺卧在道路上的李燕龙，由此造李燕龙当场死亡的交通事故，事故发生后，司机何德高驶离现场。经广东康怡司法鉴定中心鉴定：李燕龙血液中检出乙醇含量为281.31mg/100mL。

（二）应急处置情况

5月31日4时45分，清溪交警大队接电话报警，称在东莞市清溪镇清樟路长山头永裕厂路段，一人躺卧在道路上被机动车碾压，有一人当场死亡的交通事故。接报后大队副大队长陈凯、中队长陈志和带领值班民警谢运如、袁坚成于4时50分出警，于5时00分到达事故现场开展安全防护、现场勘查、调查取证、应急救援等各项工作。同时，通知医疗部门赶赴事故现场开展伤者救治工作。7时00分许，事故现场清理完毕，恢复交通。

（三）应急处置评估意见

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（四）善后处理情况

事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作小组，全力做好死伤者家属安抚工作，死者李燕龙于2018年5月31日送往东莞市殡仪馆防腐，于2018年6月27日在东莞市殡仪馆已经火化，事故各项善后工作平稳有序开展。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

司机何德高驾驶大型货车超载货物上路行驶时疏忽大意，未确保安全驾驶、文明驾驶，是造成事故直接的原因。

（二）间接原因

行人李燕龙醉酒后躺卧在道路上，是造成事故间接的原因。

宜春市连锦物流有限公司未认真落实企业安全生产主体责任，对货运车辆疏于管理，对驾驶人员的教育培训不到位，未能依法对所属道路运输车和驾驶人的道路运输行为进行实时监控和管理等方面。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，东莞市清溪镇“5?31”道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、相关单位履职情况

（一）东莞市公安局交通警察支队清溪大队

2018年第二季度，围绕治摩、治超工作重点，交警实行领导带班值班制度，全面落实24小时在岗值班，有效加强应急值班工作，及时处置安全生产突发事件。第二季度，交通、交警、公安等部门每天持续开展联合治超专项行动，累计出动治超执法人员3168人次，查处货车违法案件141宗，其中货车超载30%一下案件5宗，各罚款500元，驾驶员扣3分；货车超载30%以上案件74宗，各罚款2000元，驾驶员扣6分；另外第二季度，交警部门查扣其他汽车352辆次、查扣摩托车485辆次、查处其他违法行为7265宗，有效预防发生各类交通违法案件。

（二）东莞市交通运输局清溪分局

2018年上半年，围绕春运、扫黑除恶、蓝天保卫战、固废专项整治等工作重点，分局实行领导带班值班制度，全面落实24小时在岗值班，有效加强应急值班工作，及时处置安全生产突发事件。2018年上半年，分局查处各类案件163宗，其中，非法网约车1宗、货车改装2宗、未实时传送相关数据5宗、非法从事机动车维修经营6宗、无从业资格证驾驶货运车辆6宗、非法危运车4宗、无教练车牌证教学车辆13宗、货车未按规定检测18宗、教练车未在规定路线教学19宗、货车扬撒26宗，在公路上及公路用地范围内摆摊设点27宗、其他36宗。此外，联合公安、交警、城管等部门查处超载货车案件139宗，有效打击交通运输各类违法行为。

（三）宜春市连锦物流有限公司

作为涉事货运车的所属单位未认真落实企业安全生产主体责任，对货运车辆疏于管理，对驾驶人员的教育培训不到位，未能依法对所属道路运输车辆和驾驶人的道路运输行为进行实时监控和管理。具体情况如下：

1、对所属车辆缺乏GPS动态监控。

2、发生交通事故未保护现场。

3、超载，疏忽大意对路面情况注意不够没有确保安全驾驶。

（四）广东智汇谷实业有限公司

广东智汇谷实业有限公司作为北京大学汇丰商学院智汇谷产学研项目业主，是该项目所有权人，因此该货物运输源头单位为发包方广东智汇谷实业有限公司。该公司未严格审核进出场车辆资质，对出场车辆未进行过磅确保无超载超限才放行等措施，未落实源头单位安全管理责任。

五、责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任人员1人

李燕龙，男，27岁，住址：四川省盐源县盐塘乡郑家田村1组87号，身份证号：　　。行人李燕龙醉酒后躺卧在道路上，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十四条第一款第（二）项“行人不得有下列行为：“在车行道内坐卧、停留、嬉闹；”之规定。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》及《交通事故处理程序规定》的规定，认定李燕龙对事故的发生负有责任，鉴于李燕龙在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议追究刑事责任人员

司机何德高的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”及第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，直接导致事故发生，对事故发生负有责任。建议以涉嫌交通肇事罪移交司法部门追究其刑事责任。

（三）建议行政处罚的个人和单位

1.宜春市连锦物流有限公司的安全生产主体责任不落实，存在挂靠经营等违法经营行为，对名下运输车辆和货运车辆驾驶人的监督管理不到位，对事故发生负有责任。建议由安监部门依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行行政处罚。

2.喻桃林，（男，江西省高安市瑞州街道连锦村大喻家自然村13号，身份证号：　　）2013年03月起任宜春市连锦物流有限公司法定代表人，未按照《中华人民共和国安全生产法》的要求全面履行职责，对事故发生负有责任。建议安全生产监督部门根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，对其进行行政处罚。

3. 广东智汇谷实业有限公司北京大学汇丰商学院智汇谷产学研项目建议交由交通运输部门依据《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》依法处理。

（四）其它法律责任

在本次事故中，如相关的民事法律责任，建议双方当事人依据其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

（一）交警和交通运输部门要进一步加强针对治超路段以及其他各类道路的巡逻管控，加大对客车、货车、危化品车、校车等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法占道行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。超限超载的，一律引导至治超站点，积极配合交通运输部门依法处理。

（二）交通运输、安全监管、交警部门要组织人员深入辖区客货运输企业、站场与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运输企业、站场严格落实交通安全主体责任。要督促客货运输企业、站场进一步完善生产安全管理工作制度、档案、台账，加强对客货运输车辆及驾驶人的监督管理。要推动细化交通安全管理工作职责，强化对客货运输车辆驾驶人的安全教育培训，严防存在安全隐患的驾车上路。

（三）政府及交警、交通等职能部门要充分利用双微平台、省、市主流报纸、电视、交通安全宣传刊物门户网站对终生禁驾人员、多次违法重点车辆、交通安全主体责任不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶。

清溪镇“5.31”一般道路交通事故调查组

2018年9月11日

扫一扫在手机打开当前页

机关　适老化无障碍服务

版权声明 | 联系我们 | 网站地图

主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800

公安备案号：44190002003941　网站标识码：4419000020　ICP证号：粤ICP备11012759号

技术支持：开普云

政府网站找错

-友情链接-